عين مال غريم فانه ان شاء أخذهما ويشترى له أو يترك له بدلهما (و) يجب ان يترك للمفلس أيضا ان كان تاجرا (ما) أى شيأ من ماله (يتجر به أو آلة حرفة) فلا يبيعها لدعاء حاجته اليها كثيابه ومسكنه (و يجب له) أيضا أى للمفلس (ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة) من ماله حتى يقسم وأجرة كيال ووزان وحمال وحافظ لم يتبرع من المال (الرابع) من الاحكام المتعلقة بالحجر (انقطاع الطلب عنه) أى عن المفلس لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ولان قوله تعالى فنظرة خبر بمعنى الامر أى انظروه الى يساره (فمن أقرضه) أى فمن أقرض المفلس شيأ (أو باعه شيأ عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره) لتعلق حق الغرماء حالة الحجر بعين مال المفلس لكن اذا وجد البائع أو المقرض أعيان ماله ما فله ما أخذها

* (فصل * ومن دفع ماله) بعقد كبيع ورهن أو لا كعارية ووديعة (الى) محجور عليه لحظ نفسه كـ (صغير أو مجنون أو سفيه فاتلفه لم يضمنه) لانه سلطه عليه برضاه ويضمن اتلاف مال يدفع اليه (ومن أخذ من أحدهم) أى من الصغير والسفيه والمجنون (ما لا ضمنه) أى الآخذ (حتى يأخذه وليه لا) يضمنه (ان أخذه منه ليحفظه فتلف ولم يفرط) أى الآخذ لانه ان أفرط فقد ضمن لتفريطه (كمن آخذ مغصوبا) من غاصبه (ليحفظه لربه) لان فى ذلك اعانة على رد الحق الى مستحقه (ومن بلغ) من ذكر أو أنثى حال كونه (رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه) بلا حكم حاكم بفكه أما كونه ينفك عن الاول فلقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ولان الحجر عليه انما كان لعجزه عن التصرف فى ماله على وجه المصلحة حفظا له وبلوغه رشيدا يقدر على ذلك فيزول الحجر بزوال سببه وأما كونه ينفك عن الثانى فلان الحجر عليه لجنونه فاذا زال وجب زوال الحجر لزوال علته (ودفع اليه) أى الى من قلنا ينفك الحجر عنه (ماله) لقوله تعالى فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم (لا) ينفك الحجر عنهما (قبل ذلك) أى البلوغ والعقل مع الرشد (بحال) ولو صارا شيخين (و بلوغ الذكر) يحصل (بـ) واحد من (ثلاثة أشياء) أشار للاول بقوله (اما بالانزال) أى بانزال المنى يقظة أو مناما باحتلام أو جماع أو غير ذلك وأشار للثانى بقوله (او بتمام خمس عشرة سنة) أى استكمالها وأشار للثالث بقوله (أو نبات شعر خشن) وهو الذى استحق أخذه بالموسى (حول قبله) دون الزغب الضعيف لانه ينبت للصغير (و بلوغ الانثى) يحصل (بذلك) الذى يحصل به البلوغ للذكر (و) تزيد عليه (بالحيض) وحملها دليل انزالها (والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه) ولا يعطى ماله حتى يختبر ويحصل الاختبار قبل بلوغ بلائق به ويؤنس رشده

* (فصل * وولاية المملوك لمالكه) لانه ماله (ولو) كان السيد (فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لابيه) بشرط أن يكون بالغا لان الولد قد يلحق بمن لم يثبت بلوغه ومن لم يثبت بلوغه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون وليا (فان لم يكن) له أب (فوصيه) أى وصى الاب ان عدم لانه نائب الاب ولو بجعل وثم متبرع (ثم) بعد الاب ووصيه تكون الولاية على الصغير وعلى من بلغ مجنونا أو عاقلا ثم جن (الحاكم) لان الولاية انقطعت من جهة الاب فتكون للحاكم كولاية النكاح لانه ولى من لا ولى له (فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه) أى مقام الحاكم اختاره الشيخ تقى

الدين